

Ética y acoso laboral: marco vigente en Costa Rica

Qué es y qué no es acoso laboral, qué normas lo regulan hoy, sus alcances y límites, cómo actuar en casos reales de oficinas contables y cómo preparar un video informativo.

Marco legal

Convenio 190 OIT y Ley 7476

Casos

Escenarios laborales resueltos

Producto

Resumen ejecutivo y video

Resultado de aprendizaje 4 (programa MEP-DETCE)
Ejercer acciones en forma ética y responsable como ciudadano de la comunidad y país.

Indicadores de logro

- **Explica** las limitaciones y alcances de la normativa contra el acoso laboral en el sector público y privado.
- **Muestra** los escenarios laborales donde se debe usar correctamente esa normativa.

Saberes

- 1 Normativa contra el acoso laboral (versión vigente): **uso e implicaciones.**
- 2 **Resumen ejecutivo** para la especialidad.
- 3 Uso de la norma en escenarios laborales: **estudio de casos.**
- 4 Creación de **videos informativos.**

Aclaración importante

El programa habla de una "Ley contra el acoso laboral". **En Costa Rica no existe una ley específica de acoso laboral.** Hoy rige el **Convenio 190 de la OIT** (vigente desde el **30-sep-2025**), junto con la **Ley 7476** y el Código de Trabajo.

Caso guía

Despacho Contable Cerro Verde (ficticio), en Alajuela: 12 personas que llevan contabilidad y declaraciones de pymes. En temporada de cierre fiscal aumentan la presión y los conflictos.

Norma	Qué aporta
Convenio 190 OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo	Aprobado por la Asamblea Legislativa en agosto de 2025; vigente desde el 30-sep-2025 . Define violencia y acoso, obliga a prevenir, proteger y sancionar
Ley 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995)	Hostigamiento sexual : obliga a patronos a tener política y procedimiento interno
Código de Trabajo (Reforma Procesal Laboral, Ley 9343)	Prohíbe la discriminación ; da la vía judicial laboral
Constitución Política	Igualdad (art. 33) y trabajo digno (art. 56)
Reglamentos internos	Instituciones públicas y empresas con su propio procedimiento

Definición del Convenio 190

Violencia y acoso son comportamientos y prácticas inaceptables, o amenazas de ellos, **ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida**, que tengan por objeto, causen o puedan causar un daño **físico, psicológico, sexual o económico**.

La jurisprudencia de la Sala Segunda ya reconocía el acoso laboral (*mobbing*) antes del Convenio. Número de la ley que aprobó el Convenio 190: **verificar**.

Alcances (lo que sí cubre)

- Sector **público y privado**, empleo formal e informal.
- Trabajadores, **pasantes y aprendices**, voluntarios, personas que buscan empleo y quienes ejercen autoridad.
- Lugar de trabajo, **trayecto**, viajes, eventos y **comunicaciones digitales** (chats, correo).
- Incluye la violencia y el acoso **por razón de género**.
- Obliga al empleador a **prevenir**, evaluar riesgos e informar.

Limitaciones

- Un convenio fija **principios**: hacen falta reglamentos y procedimientos internos para aplicarlo.
- No trae una **tabla de sanciones** propia: se usan el Código de Trabajo y los reglamentos.
- La **prueba** es difícil: muchas conductas ocurren sin testigos.
- No todo conflicto es acoso: hay que analizar cada caso.

Implicaciones para la empresa

Debe tener una **política escrita**, un canal de denuncia confidencial, investigar con debido proceso y **proteger** a quien denuncia contra represalias.

Sí puede ser acoso

Humillar, gritar o burlarse en público

Aislar: no dar trabajo, excluir de reuniones

Sobrecargar a propósito con plazos imposibles

Amenazas, insultos, rumores

Mensajes ofensivos en el chat del equipo

No es acoso por sí solo

Corregir un error con respeto y en privado

Asignar tareas propias del puesto

Pedir horas extra pagadas en cierre fiscal

Una evaluación de desempeño negativa y fundamentada

Un desacuerdo profesional puntual

Descendente

De la jefatura hacia el personal.

Horizontal

Entre compañeros del mismo nivel.

Ascendente

Del personal hacia la jefatura.

Tres preguntas para analizar

1. ¿La conducta **humilla, intimida o daña**?
2. ¿Es **repetida** o tan **grave** que basta una vez?
3. ¿Tiene relación con el **trabajo**?

El acoso **sexual** tiene su propia ley: la **7476**.

Modelo de resumen ejecutivo (una página)

Tema: violencia y acoso en el trabajo contable.

Marco: Convenio 190 OIT (vigente 30-sep-2025), Ley 7476, Código de Trabajo. No hay ley específica de acoso laboral.

Riesgos en contabilidad: presión para **alterar registros** o declaraciones, sobrecarga en cierres fiscales, humillaciones por errores, aislamiento de quien se niega a una práctica irregular.

Derechos: trabajo digno, denuncia confidencial, no represalias.

Qué hacer: documentar, denunciar internamente, acudir a la Inspección de Trabajo o a los tribunales.

Cómo se redacta

- 1 **Título** y propósito en una línea.
- 2 **Marco legal** vigente, con fechas.
- 3 **Puntos clave** aplicados a la especialidad.
- 4 **Acciones** concretas para la persona trabajadora.
- 5 **Fuentes** consultadas.

Un resumen ejecutivo se lee en **2 minutos**: frases cortas, sin opiniones, con datos verificables.

Caso 1: la contadora aislada

En Cerro Verde, Laura se negó a registrar facturas sin respaldo. Desde entonces la jefatura le quitó sus clientes, la cambió a un escritorio solo y no la invita a reuniones. Pasaron tres meses.

Análisis

- 1 Conducta: **aislamiento** y retiro de funciones.
- 2 Repetida: sí, durante **tres meses**.
- 3 Relación con el trabajo: sí; además es **represalia** por negarse a una irregularidad.
- 4 Conclusión: **sí es acoso laboral** (descendente).

Acción: documentar fechas y correos; denunciar en el canal interno; si no hay respuesta, **Inspección de Trabajo** del MTSS o juzgado de trabajo.

Caso 2: la jefa exigente

En cierre fiscal, la jefa pide a todo el equipo quedarse dos horas extra pagadas durante dos semanas y revisa con cuidado cada declaración. Un asistente dice que eso es acoso.

Análisis

- 1 Conducta: exigencia de trabajo **igual para todos**.
- 2 Horas extra **pagadas** y por un período limitado.
- 3 No hay humillación ni intención de dañar.
- 4 Conclusión: **no es acoso**; es organización del trabajo.

Si las horas extra **no se pagaran** sería un incumplimiento laboral, pero no necesariamente acoso.

Caso 3: el chat del equipo

Un compañero publica memes burlándose del acento de Marvin, que viene de Limón. Lo hace casi todos los días en el grupo de WhatsApp del despacho y otros reaccionan con risas.

Análisis

- 1 Conducta: **burla** que humilla y discrimina por origen.
- 2 Repetida: **casi a diario**.
- 3 Ocurre en una **comunicación digital del trabajo**: el Convenio 190 la cubre.
- 4 Conclusión: **sí es acoso** (horizontal) y además discriminación.

Responsabilidad del patrono: actuar aunque el chat no sea "oficial", porque es del equipo de trabajo.

Caso 4: la pasante

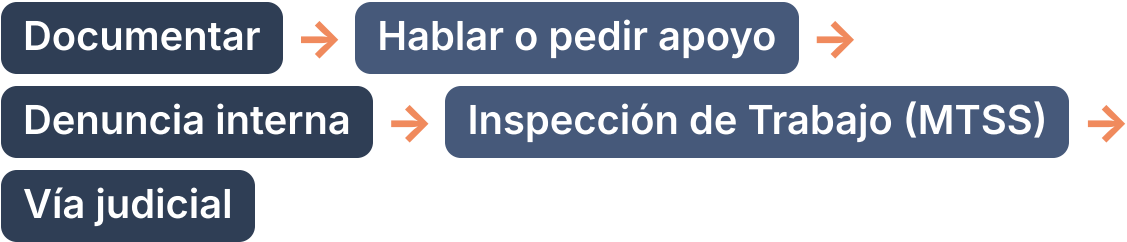
Una estudiante de 17 años en práctica profesional recibe comentarios sobre su cuerpo e invitaciones insistentes de un cliente del despacho.

Análisis

- 1 Conducta de **naturaleza sexual**, no deseada.
- 2 La víctima es **pasante**: el Convenio 190 la protege.
- 3 Norma específica: **Ley 7476** (hostigamiento sexual).
- 4 Conclusión: **hostigamiento sexual**; el despacho debe proteger a la estudiante aunque el acosador sea un cliente.

Al ser menor de edad, informe de inmediato al **colegio** (coordinación técnica) y a la familia.

Pasos



Paso	Cómo hacerlo
Documentar	Fechas, horas, capturas de pantalla, correos, testigos
Denuncia interna	Recursos Humanos o comisión; por escrito; pida comprobante
MTSS	Inspección de Trabajo: asesoría y verificación
Vía judicial	Juzgado de Trabajo, con apoyo legal (hay defensa pública laboral para salarios bajos)

Sector	Particularidad
Privado	Procedimiento interno del patrono; luego MTSS y tribunales
Público	Procedimiento administrativo con órgano director y debido proceso; también se puede acudir a la Defensoría de los Habitantes

Si usted es testigo
No participe ni ría; apoye a la persona afectada; ofrezca su testimonio. El silencio también sostiene el acoso.

Video de 90 segundos: "En la oficina, respeto"

Seg.	Escena	Texto en pantalla o narración
0–10	Oficina contable; alguien se ríe de un compañero en el chat	"¿Es solo una broma?"
10–30	Narradora frente a la cámara	Qué es el acoso laboral; puede ser una sola vez si es grave
30–50	Tres ejemplos rápidos (aislamiento, gritos, chat)	"Sí es acoso" / "No es acoso" en cada uno
50–70	Infografía	Convenio 190 OIT vigente desde el 30-sep-2025; Ley 7476
70–85	Persona guardando capturas y escribiendo un correo	Los 3 pasos: documentar, denunciar, buscar apoyo
85–90	Logo del colegio	"El respeto también se contabiliza." + fuentes

Producción en clase

- 1 Equipos de 4: guionista, narrador, camarógrafo, editor.
- 2 Graben con el celular en horizontal y buena luz.
- 3 Use actores voluntarios; **no** exponga casos reales ni nombres.
- 4 Edite con una aplicación gratuita y agregue subtítulos.
- 5 Cite las fuentes al final.

Rúbrica rápida

Información correcta (40 %) · claridad (30 %) · creatividad (20 %) · fuentes (10 %).

Situación	¿Acoso? ¿Qué norma?
Un auditor grita a su asistente frente a clientes cada semana	Sí , descendente · Convenio 190
La jefatura asigna un cliente difícil a quien tiene más experiencia	No : decisión de trabajo
Un compañero envía mensajes con insinuaciones sexuales	Hostigamiento sexual · Ley 7476
El equipo ignora a propósito las órdenes de la nueva jefa y la ridiculiza	Sí , ascendente
¿Desde cuándo rige el Convenio 190 en Costa Rica?	30 de setiembre de 2025
¿Existe una ley específica de acoso laboral?	No ; rige el Convenio 190 más otras normas

Reto

Redacte el **resumen ejecutivo** de una página para su futura práctica profesional y preséntelo en 2 minutos.

Para investigar

Revise si en la Asamblea Legislativa hay algún proyecto de ley de acoso laboral en trámite y en qué etapa está.

Para recordar

- 1 No hay ley específica de acoso laboral: rige el **Convenio 190 OIT** desde el **30-sep-2025**.
- 2 El acoso sexual se atiende con la **Ley 7476**.
- 3 Una conducta grave puede ser acoso **aunque ocurra una sola vez**.
- 4 Cubre sector público y privado, pasantes y **chats de trabajo**.
- 5 Documentar, denunciar y apoyar: **nadie debe callar**.

Ética contable

Negarse a alterar registros es un **deber profesional**. Si eso provoca represalias, la persona está protegida.

Siguiente tema

RA 5: instituciones del sistema de seguros y cómo reconocer un **esquema Ponzi**.